

1507340-18.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... anterior por crime de roubo tentado (processo nº 0097230-82.2006.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 18/12/2009 e pena julgada extinta em 09/11/2017); c) condenação anterior por crime de roubo majorado tentado (processo nº 0098526-47.2003.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1507340-18.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507340-18.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2083662/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 10785762 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1632/20/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2083662 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1632/20/102 - 02º D.P. BOM

RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DANIEL APARECIDO CARDOSO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JOSÉ DANIEL APARECIDO CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 1º de abril de 2020, por volta de 2h45, na Avenida Duque de Caxias, nº 400, República, nesta capital, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 3 (três) caixas de som pertencentes a P.W., conforme Boletim de Ocorrência nº 1632/2020 do 2º DP (fls. 14/16).

Narra a denúncia que, segundo apurado, o denunciado adentrou o imóvel onde funciona

uma loja de produtos eletroeletrônicos, mediante arrombamento de uma porta, de onde subtraiu 3 (três) caixas de som e, após colocá-las em uma mochila, saiu do estabelecimento.

Segundo a exordial, policiais militares realizavam patrulhamento pela região e perceberam a porta do estabelecimento entreaberta, percebendo JOSÉ saindo do local carregando uma mochila em atitude suspeita. Os milicianos efetuaram o retorno na via e abordaram o denunciado já a alguns metros da loja.

É ainda da inicial que, na busca pessoal, localizaram 3 (três) caixas de som, avaliadas em R\$ 350,00, as quais foram restituídas à vítima, conforme Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação à fl. 9.

Em solo policial, JOSÉ disse que viu a porta do estabelecimento aberta e entrou, negando o arrombamento (fl. 12).

Por decisão proferida em 1º de abril de 2020, a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 50/52).

O Laudo Pericial nº 112.352/2020, referente local dos fatos, foi juntado às fls. 92/98.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de abril de 2020, ocasião em que foi indeferido o pedido de liberdade provisória e mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 123/124).

O réu foi citado (fls. 162/163) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 166).

Por decisão datada de 19 de maio de 2020, o recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 168).

Por decisão datada de 27 de maio de 2020, a prisão preventiva do réu foi revogada, mediante as condições de: a) comparecimento em Juízo no dia 26 de outubro de 2020, às 14h00, a fim de poder se defender pessoalmente da acusação que lhe é feita, participando da audiência de instrução e julgamento; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto a este Juízo (informando imediatamente eventual alteração); c) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga e d) comparecimento mensal em Juízo, a partir do mês em que retornasse o atendimento ao público nas dependências do Fórum, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (fls. 169/170).

Aos 29 de maio de 2020, o réu foi colocado em liberdade (fls. 179/180).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, uma testemunha policial militar e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu por crime de furto simples tentado.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Ora, o réu admitiu a prática do delito, mas negou ter arrombado a porta metálica de entrada do estabelecimento comercial, afirmando que a avistou entreaberta, sendo necessário apenas levantá-la. Ademais, nenhuma testemunha ouvida à luz do contraditório presenciou a forma como o agente teria adentrado no imóvel. Não bastasse, o laudo pericial de fls. 92/98 concluiu pela ausência de danos aparentes e de aspecto recente nas vias de acesso ao imóvel, o qual inclusive não se encontrava preservado pela polícia militar. Assim sendo, há no mínimo dúvidas sobre a incidência da aludida qualificadora, que deve ser afastada no presente caso; b) a desclassificação do delito para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o réu teria sido detido pelos policiais militares em frente ao estabelecimento comercial, sem sequer obter a posse desvigiada da “res furtiva”, que foi prontamente restituída ao seu proprietário, de modo que a conduta foi interrompida ainda em seu início, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do “conatus”; c) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa

gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 5), pelo Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fl. 9), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), pelo Relatório Final (fls. 42/44) e pelo Laudo Pericial nº 112.352/2020 (fls. 92/98), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a vítima Paulo Wu, que relatou, em suma, que recebeu informação que arrombaram o estabelecimento, mora na loja. O alarme disparou. Eles arrombaram a porta do meio.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Wesley de Moraes Valverde, que narrou, em síntese, que era na parte da noite, se não se engana, de madrugada, estava patrulhando, escutou barulhos vindo de um estabelecimento.

Estacionou a viatura, avistou um indivíduo saindo, com as caixas de som. A porta estava fechada, no entanto, ele abriu forçada. Era porta de aço, de controle. Viu o indivíduo saindo com os produtos por baixo da porta. Ele saiu do estabelecimento, mas não saiu da visão do policiais. A vítima foi no local, abriu o estabelecimento e verificou o que tinha sido levado. Provavelmente deve ter utilizado algo, tanto que forçou a porta para entrar por baixo.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, narrando que está com 36 anos de idade. Estudou até a segunda série do primário. Estava em situação de rua há dois anos. Realmente aconteceu. Viu a porta meio aberta, não teve arrombamento, subiu a porta um pouquinho e pegou as três caixas.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais

depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante delito na posse dos bens subtraídos.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303 - grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

A qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo, não restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, extraíndo-se do Laudo Pericial nº 112.352/2020, referente ao local dos fatos:

"Quando da chegada da Equipe de Perícia ao local foi constatado que:

a) As vias de acesso ao interior do imóvel não apresentavam danos aparentes e de aspecto recente. Quando dos exames observou-se o normal funcionamento de seu mecanismo automático.

b) Internamente móveis e objetos guardavam ordem rotineira, pois segundo informes da vítima, teriam sido reposicionados.

c) Não foram observados demais danos relacionados ao fato em questão" (fls. 92/98).

Por fim, deve ser acolhido o pedido formulado por ambas as Partes visando à aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa.

Com efeito, o Réu foi visualizado por policiais militares quando ainda estava no local dos fatos, e de posse dos bens que tinha retirado do estabelecimento da vítima.

Na lição de Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Marta Saad, em Código Penal e sua Interpretação Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais "atualmente, para a caracterização do crime de furto exige-se que a coisa seja retirada da esfera de vigilância da vítima e que o agente tenha a posse tranquila da res, ainda que por pouco tempo, invertendo-se o poder de disposição sobre a coisa que antes estava sob o domínio da vítima. Caso contrário, manter-se-á na tentativa, perfeitamente possível por se tratar de crime plurissubsistente". (pág. 782)

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto tentado, nos exatos moldes do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Destarte, todas as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme Folha de Antecedentes (fls. 195/211) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 216/220). Com efeito, o réu ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo tentado (processo nº 0078905-20.2010.8.26.0050, da 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 01/12/2010 e pena julgada extinta em 10/11/2017); b) condenação anterior por crime de roubo tentado (processo nº 0097230-82.2006.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 18/12/2009 e pena julgada extinta em 09/11/2017); c) condenação anterior por crime de roubo majorado tentado (processo nº 0098526-47.2003.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com pena julgada extinta em 09/11/2017) e d) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0007895-04.2003.8.26.0197, da 1ª Vara do Foro de Francisco Morato, com trânsito em julgado para o réu em 20/05/2005 e pena julgada extinta em 30/10/2017). Esse histórico denota que possui conduta social reprovável, que continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto (1/6) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo as penas fixadas na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, circunstância prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. O réu superou algumas fases do iter criminis, havendo logrado êxito na subtração dos bens. Todavia, antes que tivesse a posse mansa e desvigiada dos bens subtraídos, foi surpreendido pelos policiais, ainda no local dos fatos. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime de furto em fase intermediária, não tão próxima da consumação do delito, reduzo a respectiva pena pela metade, ou seja, 1/2, culminando com o total de 7 meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, caput, § 2º e § 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente específico, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que, além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nem admitida, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JOSÉ DANIEL APARECIDO CARDOSO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como

o pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu sido beneficiado com a revogação da prisão preventiva neste processo, faculta-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados", expeça-se o competente mandado de prisão e, com o cumprimento desse, expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ), nos termos da Resolução nº 474 do CNJ.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA